Đề thi môn: Kỹ năng tranh tụng cña LuËt s- trong c¸c vụ việc dân sự

Mã số: LS.DS/TN-30/240

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

----------*----------

Ngày 1/4/X-2 Công ty liên doanh D và anh Nguyễn Việt L thoả thuận ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động có một số nội dung cơ bản sau: công việc phải làm là bảo vệ; mức lương 90 USD/tháng; thời hạn của hợp đồng từ 1/4/X-2 đến 30/9/X-2. Hết hạn hợp đồng lao động trên công ty liên doanh D không ký tiếp hợp đồng lao động với anh L nhưng anh L vẫn làm việc tại công ty với mức lương và công việc như cũ.

Ngày 17/5/X, Công ty liên doanh D ra Quyết định số 20/QĐ - TC chấm dứt hợp đồng lao động với anh L kể từ ngày 1/6/X, trong quyết định không ghi lý do Công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Anh L nhận được Quyết định số 20/QĐ – TC vào ngày 20/5/X. Sau khi nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, ngày 26/5/X, anh L đã làm đơn gửi Ban giám đốc công ty khiếu nại về việc bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không được giải quyết.

Cho rằng việc Công ty liên doanh D chấm dứt hợp đồng lao động với mình là trái pháp luật, ngày 1/9/X, anh L đã đến Văn phòng luật sư Quang Duy và cộng sự nhờ luật sư giúp anh khởi kiện vụ tranh chấp tại tòa án.

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Những nội dung cơ bản luật sư cần làm rõ khi trao đổi với anh L?

Tình tiết bổ sung

Công ty liên doanh D (là công ty liên doanh giữa một công ty của Nhật Bản và một công ty xây dựng của Việt Nam) được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 854/GP ngày 4/5/1994 của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (nay là Bộ kế hoạch và đầu tư) với chức năng cải tạo, nâng cấp một toà nhà làm văn phòng, căn hộ cho thuê và kinh doanh các dịch vụ văn phòng, nhà ở. Công ty có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Anh L có hộ khẩu thường trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Câu hỏi 2 (1 điểm)

Hãy xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa anh L và công ty liên doanh D trong trường hợp anh L quyết định khởi kiện.

Tình tiết bổ sung

Khi trao đổi với luật sư, anh L cho biết yêu cầu của anh khi khởi kiện đến tòa án: anh L không yêu cầu Công ty liên doanh D phải nhận anh trở lại làm việc, anh L chỉ yêu cầu Công ty liên doanh D huỷ Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 20/QĐ - TC và bồi thường cho anh các khoản tiền sau: (1) Tiền lương trong những ngày không được làm việc; (2) Hai tháng tiền lương theo K1 Điều 41 Bộ luật lao động; (3) Trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ luật lao động.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Tranh chấp giữa anh L và Công ty liên doanh D có bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở không? Vì sao?

Câu hỏi 4 (1 điểm)

Luật sư hãy giúp anh L viết đơn khởi kiện gửi tòa án có thẩm quyền

Tình tiết bổ sung

Sau khi nhận đơn khởi kiện và xem xét điều kiện thụ lý, toà án đã quyết định thụ lý vụ án. ***Trong Công văn trả lời toà án, Công ty liên doanh D trình bày***: lý do Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với anh L là trong quá trình làm việc tại Công ty, anh L nhiều lần mắc lỗi, không hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể: Ngày 30/10/X-2, Tổ bảo vệ (trong đó có anh L) không phát hiện ra có đám cháy trong nhà vệ sinh tầng 3; Ngày 19/11/X-2, anh L để trẻ con chơi trong khu vực tiền sảnh của toà nhà; Ngày 4/9/X-1, anh L đi làm muộn 5 phút; Ngày 28/9/X-1, anh L đạp hỏng cửa xe ô tô của khách hàng. Công ty đã phải hoà giải và xin lỗi khách hàng, bồi thường cho khách